



PUTUSAN

Nomor 174/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan pemeriksaan secara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Supriadi Didit;
Tempat Lahir : Aceh;
Umur/Tgl.Lahir : 34 tahun / 20 Oktober 1989;
Jenis kelamin : Laki laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Karya Gang Maruti Lorong 20 Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat Kota Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;

Terdakwa menerangkan bahwa ia akan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Tita Rosmawati, S.H., dkk., Advokat - Penasihat Hukum dari Paralegal pada Kantor "LEMBAGA BANTUAN HUKUM SHANKARA MULIA KEADILAN (LBH-SMK) CABANG MEDAN", berkantor di Jl.Flamboyan III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek Wedana Palace Blok A No.3 Kel.Tanjung Selamat Kec.Medan
Tuntungan-Kota Medan, bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22
Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor
174/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 5 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis
Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang terlampir dalam
berkas perkara tersebut;

Telah membaca penetapan hari persidangan dalam perkara terdakwa
tersebut;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Medan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah mendengar tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Medan tertanggal 23 April 2024, yang pada pokoknya
Penuntut Umum supaya Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan
mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SUPRIADI DIDIT, bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menghilangkan jiwa orang", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut dakwaan Tunggal melanggar pasal 338 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPRIADI DIDIT dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - Uang tunai sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5S warna merah dikembalikan kepada yang berhak melalui JULIATI.
 - 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman, 1(satu) buah Bra warna hijau, 1(satu) pasang Sandal, 1(satu) bungkus Tisu basah merk Paseo, 1(satu) buah Sprei, 1(satu) buah Sarung Bantal, 1(satu) helai Tisu bekas noda darah, 1(satu) buah Mangkok, 1(satu) buah Buku Besar warna hijau, 2(dua) buah Buku Notes, 1(satu) buah Buku Diary warna merah, 1(satu) buah Buku tulis beserta bon faktur, 1(satu) unit DVR merk Hivew dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 30 April 2024 yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa, Terdakwa mengakui perbuatannya dan terdakwa berjanji untuk merubah segala perbuatannya untuk menjadi lebih baik;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang menerangkan bahwa tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

D a k w a a n

KESATU

Bahwa dia *terdakwa* SUPRIADI DIDIT, pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 19.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2023, bertempat di Kusuk Julia Jalan T. Amir Hamzah Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *dengan sengaja menghilangkan jiwa orang yaitu korban Heni (korban)*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Sebelumnya pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa pergi kerumah temannya di Jalan Karya Gang Kartini Lorong 22 kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat dengan menggunakan 1(satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio tahun 2010 warna merah tanpa plat, dengan maksud menanyakan busa bata untuk membuat tempat tidur, dimana apabila terdakwa mendapat job/ pekerjaan untuk membuat tempat tidur maka nanti upahnya akan dipergunakan terdakwa untuk membayar uang sekolah anak terdakwa, dan kebetulan saat itu anak terdakwa juga dalam keadaan sakit sehingga terdakwa membutuhkan uang dan berusaha untuk mencari uang, dan selanjutnya terdakwa mencoba berkeliling daerah Sei Agul, namun setelah berkeliling di daerah tersebut kemudian sekira pukul 19.00 Wib terdakwa melintas di Jalan T. Amir Hamzah Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat Kota Medan, namun saat melintas di jalan tersebut terdakwa melihat korban HENI (korban) sedang duduk didepan tempat Kusuk Julia sambil bermain Handphone, sehingga saat itu timbul niat terdakwa untuk mengambil/ memiliki Handphone korban, selanjutnya terdakwa mendatangi tempat Kusuk Julia tersebut, sesampainya ditempat tersebut kemudian terdakwa melihat korban

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Mdn



sedang memperbaiki Dispenser sedangkan Handphone korban sedang di charger diatas lemari disamping kulkas, setelah melihat terdakwa datang kemudian korban mempersilahkan terdakwa langsung masuk dan berkata “*masukkan aja keretanya bang*” dan terdakwa menjawab “*Iya kak*”, setelah selesai memasukkan sepeda motornya kemudian korban langsung menyuruh terdakwa untuk masuk kedalam kamar, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar nomor 2 yang diarahkan oleh korban, dimana ditempat Kusuk Julia tersebut terdapat 3(tiga) kamar, setelah terdakwa berada didalam kamar kemudian korban pergi kedepan meninggalkan terdakwa untuk memperbaiki dispenser dan menggembok pagar.

Setelah selesai menggembok pagar kemudian korban pergi menuju dapur untuk mengambil 1(satu) Mangkok yang sudah berisi minyak urut lalu masuk kedalam kamar lalu bertanya kepada terdakwa “*Bang mau Kusuk atau sekalian main (maksudnya berhubungan badan)*” dan terdakwa menjawab “*Enggak kak, kusuk aja*”, dan dijawab korban “*Oh yaudah bang*”, selanjutnya terdakwa mengatakan “*Kak, aku numpang kamar mandi mau buang air besar dulu*” dan dijawab korban “*Yaudah itu kamar mandi dibelakang*”, setelah terdakwa permissi lalu pergi meninggalkan korban didalam kamar menuju kamar mandi dibelakang sambil sekaligus memantau situasi tempat tersebut apakah ada orang lain selain terdakwa dan korban, setelah terdakwa yakin bahwa ditempat tersebut hanya ada terdakwa dan korban, setelah terdakwa selesai dari kamar mandi kemudian terdakwa kembali masuk kedalam kamar, saat berada didalam kamar kemudian korban menyuruh terdakwa untuk membuka celana dan terlentang ditempat tidur, lalu terdakwa membuka celananya dan langsung terlentang diatas tempat tidur kemudian korban langsung mulai mengurut tangan sebelah kiri terdakwa dan berlanjut ketangan sebelah kanan kemudian berlanjut mengurut kaki kanan dan kiri, dan saat korban mengurut terdakwa kemudian korban kembali bertanya kepada terdakwa “*bang kusuknya mau sekalian main gak (berhubungan badan)?*”, dan terdakwa menjawab “*Berapa emang kusuk sekalian main kak ?* dan korban menjawab “*Ikut main 450 ribu*” dan dijawab terdakwa “*yaudah, ayoklah*”, setelah terdakwa menjawab demikian kemudian korban pun membuka baju dan celananya sehingga telanjang bulat, setelah korban membuka baju dan celananya kemudian korban langsung terlentang diatas tempat tidur, sedangkan terdakwa langsung berdiri didepan korban seakan mau meniduri korban, melihat korban sudah terlentang diatas tempat tidur kemudian terdakwa langsung naik keatas perut korban dan langsung mencekik leher korban dengan tangan kanannya, namun saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sempat melakukan perlawanan dengan cara meronta-ronta dan berteriak minta tolong, dan karena korban melawan sehingga terdakwa panik dan langsung mencekik leher korban dengan kedua tangannya sehingga korban kehabisan napas dan hidung mengeluarkan darah, melihat korban sudah tidak melakukan perlawanan kemudian terdakwa melepaskan cekikan tangannya lalu mencoba mengecek jantung korban, setelah terdakwa merasakan jantung korban sudah tidak berdetak kemudian terdakwa langsung memakai pakaiannya dan setelah selesai memakai pakaiannya terdakwa langsung pergi keluar dari dalam kamar tersebut. Setelah terdakwa keluar dari dalam kamar tersebut kemudian berusaha mencari kunci

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa dia *terdakwa* SUPRIADI DIDIT, pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 19.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2023, bertempat di Kusuk Julia Jalan T. Amir Hamzah Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya, menyebabkan orang mati yaitu korban Heni (korban), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Sebelumnya pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa pergi kerumah temannya di Jalan Karya Gang Kartini Lorong 22 kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat dengan menggunakan 1(satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio tahun 2010 warna merah tanpa plat, dengan maksud menanyakan busa bata untuk membuat tempat tidur, dimana apabila terdakwa mendapat job/ pekerjaan untuk membuat tempat tidur maka nanti upahnya akan dipergunakan terdakwa untuk membayar uang sekolah anak terdakwa, dan kebetulan saat itu anak terdakwa juga dalam keadaan sakit sehingga terdakwa membutuhkan uang dan berusaha untuk mencari uang, dan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa mencoba berkeliling daerah Sei Agul, namun setelah berkeliling di daerah tersebut kemudian sekira pukul 19.00 Wib terdakwa melintas di Jalan T. Amir Hamzah Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat Kota Medan, namun saat melintas di jalan tersebut terdakwa melihat korban HENI (korban) sedang duduk di depan tempat Kusuk Julia sambil bermain Handphone, sehingga saat itu timbul niat terdakwa untuk mengambil/ memiliki Handphone korban, selanjutnya terdakwa mendatangi tempat Kusuk Julia tersebut, sesampainya di tempat tersebut kemudian terdakwa melihat korban sedang memperbaiki Dispenser sedangkan Handphone korban sedang di charger di atas lemari disamping kulkas, setelah melihat terdakwa datang kemudian korban mempersilahkan terdakwa langsung masuk dan berkata “*masukkan aja keretanya bang*” dan terdakwa menjawab “*Iya kak*”, setelah selesai memasukkan sepeda motornya kemudian korban langsung menyuruh terdakwa untuk masuk ke dalam kamar, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar nomor 2 yang diarahkan oleh korban, dimana di tempat Kusuk Julia tersebut terdapat 3(tiga) kamar, setelah terdakwa berada di dalam kamar kemudian korban pergi ke depan meninggalkan terdakwa untuk memperbaiki dispenser dan mengembok pagar.

Setelah selesai mengembok pagar kemudian korban pergi menuju dapur untuk mengambil 1(satu) Mangkok yang sudah berisi minyak urut lalu masuk ke dalam kamar lalu bertanya kepada terdakwa “*Bang mau Kusuk atau sekalian main (maksudnya berhubungan badan)*” dan terdakwa menjawab “*Enggak kak, kusuk aja*”, dan dijawab korban “*Oh yaudah bang*”, selanjutnya terdakwa mengatakan “*Kak, aku numpang kamar mandi mau buang air besar dulu*” dan dijawab korban “*Yaudah itu kamar mandi dibelakang*”, setelah terdakwa permissi lalu pergi meninggalkan korban di dalam kamar menuju kamar mandi dibelakang sambil sekaligus memantau situasi tempat tersebut apakah ada orang lain selain terdakwa dan korban, setelah terdakwa yakin bahwa di tempat tersebut hanya ada terdakwa dan korban, setelah terdakwa selesai dari kamar mandi kemudian terdakwa kembali masuk ke dalam kamar, saat berada di dalam kamar kemudian korban menyuruh terdakwa untuk membuka celana dan terlentang di tempat tidur, lalu terdakwa membuka celananya dan langsung terlentang di atas tempat tidur kemudian korban langsung mulai mengurut tangan sebelah kiri terdakwa dan berlanjut ke tangan sebelah kanan kemudian berlanjut mengurut kaki kanan dan kiri, dan saat korban mengurut terdakwa kemudian korban kembali bertanya kepada terdakwa “*bang kusuknya mau sekalian main gak (berhubungan badan)?*”, dan terdakwa menjawab “

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Mdn



Berapa emang kusuk sekalian main kak ? dan korban menjawab “ Ikut main 450 ribu “ dan dijawab terdakwa “ yaudah, ayoklah “, setelah terdakwa menjawab demikian kemudian korban pun membuka baju dan celananya sehingga telanjang bulat, setelah korban membuka baju dan celananya kemudian korban langsung terlentang diatas tempat tidur, sedangkan terdakwa langsung berdiri didepan korban seakan mau meniduri korban, melihat korban sudah terlentang diatas tempat tidur kemudian terdakwa langsung naik keatas perut korban dan langsung mencekik leher korban dengan tangan kanannya, namun saat itu korban sempat melakukan perlawanan dengan cara meronta-ronta dan berteriak minta tolong, dan karena korban melawan sehingga terdakwa panik dan langsung mencekik leher korban dengan kedua tangannya sehingga korban kehabisan napas dan hidung mengeluarkan darah, melihat korban sudah tidak melakukan perlawanan kemudian terdakwa melepaskan cekikan tangannya lalu mencoba mengecek jantung korban, setelah terdakwa merasakan jantung korban sudah tidak berdetak kemudian terdakwa langsung memakai pakaiannya dan setelah selesai memakai pakaiannya terdakwa langsung pergi keluar dari dalam kamar tersebut. Setelah terdakwa keluar dari dalam kamar tersebut kemudian berusaha mencari kunci

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (3) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa telah mengerti maksudnya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi Juliati, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2024 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan T. Amir Hamzah Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat, saksi menemukan mayat korban (Heni) di tempat Kusuk Julia;
- Bahwa saksi adalah pemilik usaha Kusuk Julia, sedangkan korban adalah karyawan dari saksi sendiri;



- Bahwa sesampainya ditempat tersebut kemudian saksi masuk kedalam dan menemukan korban sudah dalam keadaan posisi meninggal;
- Bahwa saat itu saksi melihat korban meninggal diatas Kasur dengan keadaaan kuping sebelah kanan mengeluarkan darah, leher merah bekas cap kuku dan korban dalam keadaan telanjang bulat didalam kamar dan selanjutnya saksi menepuk pipi dan badan korban namun saat itu korban tidak bergerak sama sekali, selanjutnya saksi menutui badan korban dengan menggunakan sprei, kemudian saksi memberitahukan kepada keluarga korban di Binjai, lalu melaporkan kejadian tersebut kepihak Kepolisian;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Rudi Setiawan, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2024 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan T. Amir Hamzah Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat, saksi menemukan mayat korban (Heni) di tempat Kusuk Julia;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa mulanya saksi mendapat laporan dari masyarakat, dan atas laporan tersebut kemudian bersama team melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat kejadian dan sesampai ditempat kejadian saksi melihat korban telah meninggal dunia diatas Kasur dengan keadaaan kuping sebelah kanan mengeluarkan darah, leher merah bekas cap kuku dan korban dalam keadaan telanjang bulat;
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 13.00 Wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Karya Gang Kartini Lorong 22 Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat;
- Bahwa setelah melakukan interogasi terhadap terdakwa, kemudian terdakwa mengakui perbuatannya telah menghabiskan nyawa korban karena terdesak perekonomian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa menemukan uang sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa atas keterangan terdakwa bahwa uang tersebut adalah sisa dari penjualan Handphone milik korban;
Menimbang, bahwa selanjutnya telah di dengar dipersidangan keterangan Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa keterangan terdakwa sebagaimana tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan adalah benar;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2024 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan T. Amir Hamzah Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat, terdakwa menghilangkan nyawa korban;
 - Bahwa mulanya terdakwa pergi kerumah temannya di Jalan Karya Gang Kartini Kelurahan sei Agul dengan maksud untuk mencari kerjaan, karena saat itu terdakwa membutuhkan biaya untuk mengobnati anak terdakwa yang sedang sakit serta untuk membayar uang sekolah anak terdakwa dan saat melintas ditempat tersebut lalu terdakwa melihat korban sedang duduk dipintu depan Kusuk Julia sedang bermain Handphone sendiri;
 - Bahwa setelah melihat korban sedang memegang Handphone sendirian kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil Handphone korban, selanjutnya terdakwa mendatangi korban lalu saat itu korban mempersilahkan terdakwa untuk masuk kedalam dan terdakwa berpura-pura untuk berkusuk kepada korban, lalu korban mempersilahkan terdakwa untuk masuk ke kamar;
 - Bahwa setelah terdakwa masuk kedalam kamar kemudian korban pergi untuk mengunci pintu lalu mengambil 1(satu) buah mangkok berisi minyak urut lalu masuk kedalam kamar dan setelah berada didalam kamar kemudian korban mengkusuk terdakwa dengan minyak urut dan saat terdakwa dikusuk korban kemudian terdakwa permisi kepada korban untuk pergi ke kamar mandi, saat terdakwa pergi ke kamar mandi kemudian terdakwa memantau keadaan tempat tersebut, dan ternyata hanya korban yang ada ditempat tersebut;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa Kembali kedalam kamar, dan selanjutnya korban Kembali mengkusuk terdakwa, namun saat korban mengkusuk terdakwa kemudian korban bertanya “Bang kusuknya mau

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



sekalian main gak? (berhubungan badan), lalu terdakwa bertanya “berapa emang kusus sekalian main kak “ dan dijawab korban “ Ikut main 450 ribu “, selanjutnya terdakwa setuju, kemudian korban membuka baju dan celannya lalu berbaring diatas Kasur dan saat korban berbaring diatas Kasur dalam keadaan telanjang bulat kemudian terdakwa berdiri dan langsung keatas perut dan langsung mencekik leher korban dengan tangan kanan terdakwa dan saat terdakwa mencekik leher korban, saat itu korban melakukan perlawanan sambil meronta-ronta minta tolong;

- Bahwa saat korban meronta minta tolong kemudian terdakwa merasa panik dan langsung mencekik leher korban dengan kedua tangan terdakwa sampai korban kehabisan napas dan hidung korban mengeluarkan darah;

- Bahwa setelah korban tidak melakukan perlawanan lagi kemudian terdakwa mendengar jantung korban sudah tidak berdetak, lalu terdakwa pergi meninggalkan korban didalam kamar dalam keadaan telanjang bulat;

- Bahwa sebelum terdakwa pergi meninggalkan korban ditempat tersebut kemudian terdakwa mengambil Handphone milik korban;

- Bahwa setelah pergi meninggalkan korban kemudian terdakwa menjual Handphone korban seharga Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya padahari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa Barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu sebagai berikut :

- Uang tunai sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5S warna merah;
- 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman;
- 1(satu) buah Bra warna hijau;
- 1 (satu) pasang Sandal;
- 1 (satu) bungkus Tisu basah merk Paseo;
- 1 (satu) buah Sprei;
- 1 (satu) buah Sarung Bantal;
- 1 (satu) helai Tisu bekas noda darah;
- 1 (satu) buah Mangkok;
- 1 (satu) buah Buku Besar warna hijau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah Buku Notes;
- 1 (satu) buah Buku Diary warna merah;
- 1 (satu) buah Buku tulis beserta bon faktur;
- 2 (dua) Lembar Delivery Transfer Order
- 1 (satu) unit DVR merk Hivew;

bahwa barang bukti yang diajukan kedepan persidangan telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa pergi kerumah temannya di Jalan Karya Gang Kartini Lorong 22 kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat dengan menggunakan 1(satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio tahun 2010 warna merah tanpa plat, dengan maksud menanyakan busa bata untuk membuat tempat tidur, dimana apabila terdakwa mendapat job/ pekerjaan untuk membuat tempat tidur maka nanti upahnya akan dipergunakan terdakwa untuk membayar uang sekolah anak terdakwa, dan kebetulan saat itu anak terdakwa juga dalam keadaan sakit sehingga terdakwa membutuhkan uang dan berusaha untuk mencari uang, dan selanjutnya terdakwa mencoba berkeliling daerah Sei Agul, namun setelah berkeliling didaerah tersebut kemudian sekira pukul 19.00 Wib terdakwa melintas di Jalan T. Amir Hamzah Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat Kota Medan, namun saat melintas di jalan tersebut terdakwa melihat korban HENI (korban) sedang duduk didepan tempat Kusuk Julia sambil bermain Handphone, sehingga saat itu timbul niat terdakwa untuk mengambil/ memiliki Handphone korban, selanjutnya terdakwa mendatangi tempat Kusuk Julia tersebut, sesampainya ditempat tersebut kemudian terdakwa melihat korban sedang memperbaiki Dispenser sedangkan Handphone korban sedang di charger diatas lemari disamping kulkas, setelah melihat terdakwa datang kemudian korban mempersilahkan terdakwa langsung masuk dan berkata “ masukkan aja keretanya bang “ dan terdakwa menjawab “ Iya kak “, setelah selesai memasukkan sepeda motornya kemudian korban langsung menyuruh terdakwa untuk masuk kedalam kamar, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar nomor 2 yang diarahkan oleh korban,

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



dimana ditempat Kusuk Julia tersebut terdapat 3(tiga) kamar, setelah terdakwa berada didalam kamar kemudian korban pergi kedepan meninggalkan terdakwa untuk memperbaiki dispenser dan menggembok pagar;

- Bahwa Setelah selesai menggembok pagar kemudian korban pergi menuju dapur untuk mengambil 1(satu) Mangkok yang sudah berisi minyak urut lalu masuk kedalam kamar lalu bertanya kepada terdakwa “*Bang mau Kusuk atau sekalian main (maksudnya berhubungan badan)*” dan terdakwa menjawab “*Enggak kak, kusuk aja*”, dan dijawab korban “*Oh yaudah bang*”, selanjutnya terdakwa mengatakan “*Kak, aku numpang kamar mandi mau buang air besar dulu*” dan dijawab korban “*Yaudah itu kamar mandi dibelakang*”, setelah terdakwa permissi lalu pergi meninggalkan korban didalam kamar menuju kamar mandi dibelakang sambil sekaligus memantau situasi tempat tersebut apakah ada orang lain selain terdakwa dan korban, setelah terdakwa yakin bahwa ditempat tersebut hanya ada terdakwa dan korban, setelah terdakwa selesai dari kamar mandi kemudian terdakwa kembali masuk kedalam kamar, saat berada didalam kamar kemudian korban menyuruh terdakwa untuk membuka celana dan terlentang ditempat tidur, lalu terdakwa membuka celananya dan langsung terlentang diatas tempat tidur kemudian korban langsung mulai mengurut tangan sebelah kiri terdakwa dan berlanjut ketangan sebelah kanan kemudian berlanjut mengurut kaki kanan dan kiri, dan saat korban mengurut terdakwa kemudian korban kembali bertanya kepada terdakwa “*bang kusuknya mau sekalian main gak (berhubungan badan)?*”, dan terdakwa menjawab “*Berapa emang kusuk sekalian main kak ?* dan korban menjawab “*Ikut main 450 ribu*” dan dijawab terdakwa “*yaudah, ayoklah*”, setelah terdakwa menjawab demikian kemudian korban pun membuka baju dan celananya sehingga telanjang bulat, setelah korban membuka baju dan celananya kemudian korban langsung terlentang diatas tempat tidur, sedangkan terdakwa langsung berdiri didepan korban seakan mau meniduri korban, melihat korban sudah terlentang diatas tempat tidur kemudian terdakwa langsung naik keatas perut korban dan langsung mencekik leher korban dengan tangan kanannya, namun saat itu korban sempat melakukan perlawanan dengan cara meronta-ronta dan berteriak minta tolong, dan karena korban melawan sehingga terdakwa panik dan langsung mencekik leher korban dengan kedua tangannya sehingga korban kehabisan napas dan



hidung mengeluarkan darah, melihat korban sudah tidak melakukan perlawanan kemudian terdakwa melepaskan cekikan tangannya lalu mencoba mengecek jantung korban, setelah terdakwa merasakan jantung korban sudah tidak berdetak kemudian terdakwa langsung memakai pakaiannya dan setelah selesai memakai pakaiannya terdakwa langsung pergi keluar dari dalam kamar tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan :

Kesatu : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 338 KUPidana; Atau

Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 365 ayat (3) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipesidangan dan menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa adalah dakwaan Kesatu melanggar Pasal 338 KUPidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan jiwa orang;

Ad.1. Mengenai Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa setiap orang adalah sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya dalam hal ini terdakwa Supriadi Didit dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar tentang identitas terdakwa tersebut dan sepanjang dilakukan pemeriksaan terdakwa sebagai orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan yang selanjutnya akan dibuktikan apakah benar terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas terdakwa adalah benar dan terdakwa mengakui dan membenarkan segala sesuatu yang diuraikan tentang identitas terdakwa tersebut dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya maka terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur Barang Siapa terpenuhi;

Ad.2. Mengenai Unsur Dengan sengaja menghilangkan jiwa orang:



Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa pergi ke rumah temannya di Jalan Karya Gang Kartini Lorong 22 kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat dengan menggunakan 1(satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio tahun 2010 warna merah tanpa plat, dengan maksud menanyakan busa bata untuk membuat tempat tidur, dimana apabila terdakwa mendapat job/ pekerjaan untuk membuat tempat tidur maka nanti upahnya akan dipergunakan terdakwa untuk membayar uang sekolah anak terdakwa, dan kebetulan saat itu anak terdakwa juga dalam keadaan sakit sehingga terdakwa membutuhkan uang dan berusaha untuk mencari uang, dan selanjutnya terdakwa mencoba berkeliling daerah Sei Agul, namun setelah berkeliling didaerah tersebut kemudian sekira pukul 19.00 Wib terdakwa melintas di Jalan T. Amir Hamzah Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat Kota Medan, namun saat melintas di jalan tersebut terdakwa melihat korban HENI (korban) sedang duduk didepan tempat Kusuk Julia sambal bermain Handphone, sehingga saat itu timbul niat terdakwa untuk mengambil/ memiliki Handphone korban, selanjutnya terdakwa mendatangi tempat Kusuk Julia tersebut, sesampainya ditempat tersebut kemudian terdakwa melihat korban sedang memperbaiki Dispenser sedangkan Handphone korban sedang di charger diatas lemari disamping kulkas, setelah melihat terdakwa datang kemudian korban mempersilahkan terdakwa langsung masuk dan berkata “ *masukkan aja keretanya bang* “ dan terdakwa menjawab “ *Iya kak* “, setelah selesai memasukkan sepeda motornya kemudian korban langsung menyuruh terdakwa untuk masuk kedalam kamar, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar nomor 2 yang diarahkan oleh korban, dimana ditempat Kusuk Julia tersebut terdapat 3(tiga) kamar, setelah terdakwa berada didalam kamar kemudian korban pergi kedepan meninggalkan terdakwa untuk memperbaiki dispenser dan menggembok pagar;

Menimbang, Bahwa setelah selesai menggembok pagar kemudian korban pergi menuju dapur untuk mengambil 1(satu) Mangkok yang sudah berisi minyak urut lalu masuk kedalam kamar lalu bertanya kepada terdakwa “ *Bang mau Kusuk atau sekalian main (maksudnya berhubungan badan)* “ dan terdakwa menjawab “ *Enggak kak, kusuk aja* “, dan dijawab korban “ *Oh yaudah bang* “, selanjutnya terdakwa mengatakan “ *Kak, aku numpang kamar mandi mau buang air besar dulu* “ dan dijawab korban “ *Yaudah itu kamar mandi dibelakang* “, setelah terdakwa permissi lalu pergi meninggalkan korban didalam kamar menuju kamar mandi dibelakang sambil sekaligus memantau situasi tempat tersebut apakah ada orang lain selain terdakwa dan korban, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yakin bahwa ditempat tersebut hanya ada terdakwa dan korban, setelah terdakwa selesai dari kamar mandi kemudian terdakwa kembali masuk kedalam kamar, saat berada didalam kamar kemudian korban menyuruh terdakwa untuk membuka celana dan terlentang ditempat tidur, lalu terdakwa membuka celananya dan langsung terlentang diatas tempat tidur kemudian korban langsung mulai mengurut tangan sebelah kiri terdakwa dan berlanjut ketangan sebelah kanan kemudian berlanjut mengurut kaki kanan dan kiri, dan saat korban mengurut terdakwa kemudian korban kembali bertanya kepada terdakwa “ *bang kusuknya mau sekalian main gak (berhubungan badan)?*”, dan terdakwa menjawab “ *Berapa emang kusuk sekalian main kak ?* dan korban menjawab “ *Ikut main 450 ribu* “ dan dijawab terdakwa “ *yaudah, ayoklah* “, setelah terdakwa menjawab demikian kemudian korban pun membuka baju dan celananya sehingga telanjang bulat, setelah korban membuka baju dan celananya kemudian korban langsung terlentang diatas tempat tidur, sedangkan terdakwa langsung berdiri didepan korban seakan mau meniduri korban, melihat korban sudah terlentang diatas tempat tidur kemudian terdakwa langsung naik keatas perut korban dan langsung mencekik leher korban dengan tangan kanannya, namun saat itu korban sempat melakukan perlawanan dengan cara meronta-ronta dan berteriak minta tolong, dan karena korban melawan sehingga terdakwa panik dan langsung mencekik leher korban dengan kedua tangannya sehingga korban kehabisan napas dan hidung mengeluarkan darah, melihat korban sudah tidak melakukan perlawanan kemudian terdakwa melepaskan cekikan tangannya lalu mencoba mengecek jantung korban, setelah terdakwa merasakan jantung korban sudah tidak berdetak kemudian terdakwa langsung memakai pakaiannya dan setelah selesai memakai pakaiannya terdakwa langsung pergi keluar dari dalam kamar tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan penuntut umum telah terpenuhi maka Terdakwa terbukti bersalah dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara in casu terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Mdn



Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dengan sengaja menghilangkan jiwa korban HENI;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini telah sesuai dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 338 KUHPidana serta segala peraturan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Supriadi Didit tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5S warna merah **dikembalikan kepada yang berhak melalui JULIATI**;
 - 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman, 1 (satu) buah Bra warna hijau, 1 (satu) pasang Sandal, 1 (satu) bungkus Tisu basah merk Passeo, 1 (satu) buah Sprei, 1 (satu) buah Sarung Bantal, 1 (satu) helai Tisu bekas noda darah, 1 (satu) buah Mangkok, 1(satu) buah Buku Besar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hijau, 2 (dua) buah Buku Notes, 1 (satu) buah Buku Diary warna merah, 1 (satu) buah Buku tulis beserta bon faktur, 1 (satu) unit DVR merk Hivew **dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, oleh Lucas Sahabat Duha, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Fauzi, S.H.,M.H., dan Nelson Panjaitan, S.H.,M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh David Casidi Silitonga, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rocky Sirait, S.H., Penuntut Umum serta Terdakwa secara teleconference dan Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fauzi, S.H.,M.H.

Lucas Sahabat Duha, S.H.,M.H.

Nelson Panjaitan, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

David Casidi Silitonga, S.H.,M.H.